

Das härtestmögliche Urteil Während im Gerichtssaal Jubel ausbricht, folgt Hussein K. wohl von Beruhigungsmitteln benebelt der Urteilsverkündung. Gutachter halte....

## **Das härtestmögliche Urteil; Während im Gerichtssaal Jubel ausbricht, folgt Hussein K. wohl von Beruhigungsmitteln benebelt der Urteilsverkündung. Gutachter halten ihn weiter für gefährlich - vor allem für Frauen**

Die Welt

Freitag 23. März 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** POLITIK; Politik; S. 8; Ausg. 70

**Length:** 1399 words

**Byline:** Christine Kensche

### **Body**

---

Freiburg

Es war kein "gewöhnlicher Mord", sagt die Vorsitzende Richterin. Und es war auch kein gewöhnlicher Prozess. Kathrin Schenk spricht diese Sätze mit Blick auf voll besetzte Bänke. Seit dem frühen Morgen staut sich die Besucherschlange in der Kopfsteinpflastergasse vor dem Landgericht. Ausgerechnet im beschaulichen Freiburg, das für seine "Willkommenskultur" bekannt ist, muss ein Gericht über einen Fall entscheiden, der eben dieser Aufnahmebereitschaft einen gehörigen Dämpfer versetzte.

Seit September verhandelt es gegen Hussein K., gegen einen angeblich minderjährig aus Afghanistan eingereisten Flüchtling - der nicht minderjährig und womöglich auch nicht aus Afghanistan ist. Gegen einen jungen Mann, der schon ein Jahr in Deutschland lebte und als gut integriert galt. Und der dann, in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober 2016, der 19-jährigen Studentin Maria L. am Ufer der Dreisam auflauerte, sie brutal vergewaltigte und ertränkte. Der Prozess hat erheblich dazu beigetragen, dass das gesamte System der Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge in Frage gestellt wurde. Er hat zur Schau gestellt, wie wenig geprüft, nachgefragt, kontrolliert wird. Beim Auftakt hatte die AfD vor dem Gericht demonstriert. Auch jetzt tönen Parolen durch die Fenster. Im grünen Freiburg, unkten Beobachter, könne der Angeklagte wohl auf ein mildes Urteil nach Jugendstrafrecht hoffen.

Sie haben sich getäuscht. Als Schenk das Urteil spricht, applaudiert der Saal. Lebenslange Freiheitsstrafe für Mord und Vergewaltigung. "Besondere Schwere der Schuld", das heißt keine vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren. Und die Sicherungsverwahrung wird vorbehalten - also wird Hussein K. so lange in Gefangenschaft bleiben, wie er als gefährlich gilt. Theoretisch bis zu seinem Tod. Es ist das härtest mögliche Urteil.

"Dieses Verfahren wurde von allerlei Hintergrundgeräuschen begleitet", sagt Schenk. Es sei aber nicht Aufgabe des Gerichts, darüber zu entscheiden, ob das Aufnahmesystem für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge versagt habe. "Nach allem was wir heute wissen, hätte keine Gesetzesänderung, keine bessere Ausrüstung der Polizei,

Das härtestmögliche Urteil Während im Gerichtssaal Jubel ausbricht, folgt Hussein K. wohl von Beruhigungsmitteln benebelt der Urteilsverkündung. Gutachter halte....

keine intensivere Betreuung die Tat verhindern können", betont sie. Nicht die Flüchtlingspolitik stünde hier vor Gericht, "sondern allein Sie, Herr K. Sie sind uns trotz der langen Verfahrensdauer ein Rätsel geblieben."

Das ist vielleicht die drängendste der Fragen, auf die es keine befriedigende Antwort gibt: Warum begeht jemand, der mit offenen Armen empfangen wird, dem die besten Startbedingungen geboten werden, der eine Zukunft hat, ein solches Verbrechen?

Hussein K. kam bei einer Pflegefamilie unter, in einer schönen Wohnung in einem ruhigen Stadtteil. Er hat die Schule zielstrebig und mit guten Noten besucht. Er hat Praktika absolviert, ein Schreiner stellte ihm eine Stelle in Aussicht. "Sie waren auf einem guten Weg", sagt Schenk. Letztlich brachte ihn wohl sein Charakter von diesem ab.

Der psychiatrische Gutachter hatte ein düsteres Bild von K.s Persönlichkeit gezeichnet. Er handle egoistisch und rücksichtslos, zeige "ausgeprägte Gleichgültigkeit gegenüber fremden Leid", das bei ihm "ungehört verhallt". Er belüge und manipulierte seine Mitmenschen und zeige eine auffällig hohe Gewaltbereitschaft, sagte Hartmut Pleines.

K. hatte dem Gutachter erzählt, er habe noch nie pornografische Bilder angesehen. Auf seinem Handy und Tablet aber fanden Ermittler Hunderte pornografische Darstellungen, darunter solche, die Vergewaltigung und Missbrauch von Frauen zeigen. Pleines schloss auf eine "sadistische Interessenlage", auf eine "Risikogeneignetheit für schwere Straftaten gegen Leib und Leben von Frauen." Hussein K. selbst hatte für diese für ihn unvorteilhafte Prognose einen entscheidenden Satz geliefert. Bevor er im November 2015 nach Deutschland einreiste, hatte er in einer Flüchtlingsunterkunft auf Korfu gelebt. Dort war er schon einmal wegen eines Gewaltverbrechens zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber nach nur zwei Jahren entlassen worden. Polizisten aus Griechenland berichteten in Freiburg von der Tat. K. hatte eine junge Frau nachts auf der Hafenpromenade überfallen und sie über die zehn Meter hohe Kaimauer geschmissen. Sie überlebte nur knapp. Als die griechischen Beamten ihn damals, 2013, zu der Tat befragten, zeigte sich K. verwundert ob der beharrlichen Ermittlungen: "Das ist doch nur eine Frau", sagte er den Polizisten.

Derart deutliche Anhaltspunkte haben dafür gesorgt, dass sich der Gutachter ungewöhnlich klar zur Frage der Sicherungsverwahrung äußerte. Um sie anordnen zu können, muss ein "Hang zu erheblichen Straftaten" prognostiziert werden. Mit solchen Aussagen tun sich Sachverständige normalerweise schwer, da sie kaum voraussagen können, wie sich ein Mensch in jahrelanger Haft entwickelt. Doch bei K. kam der Sachverständige zu dem Schluss, dass das Risiko weiterer "aggressiver Straftaten" insbesondere gegenüber Frauen "ausgesprochen hoch" sei.

Das Gericht kommt also kaum umhin, die mögliche Sicherungsverwahrung ins Urteil zu schreiben. Es bestehe die Gefahr, dass sämtliche Therapieversuche bei dem Angeklagten ins Leere laufen, begründet Schenk. Zwar hatte Hussein K. in seinen letzten Worten vor dem Urteil beteuert, dass er sich bessern und eine Drogentherapie beginnen wolle. Aber das verwirft sie rigoros: "Drogen sind nicht Ihr Problem und auch nicht der Grund für die Tat. Das Problem sind Ihre Charaktereigenschaften, Ihre fehlende Empathie. Sie müssen ein anderer Mensch werden." Die Erfolgsaussichten dafür seien gering.

Kathrin Schenk erklärt das Urteil ruhig, sachlich, nachvollziehbar. Aber an einem Punkt überrascht ihre Begründung. So verhängt das Gericht das hohe Strafmaß nicht etwa, weil es den Angeklagten für mindestens 21 Jahre alt und das Erwachsenenstrafrecht damit für zwingend hält. Auf die Altersfeststellung hatte das Gericht viel Zeit aufgewendet, denn K. hatte behauptet, er sei unter 21. Zwischen 18 und 21 Jahren gelten Angeklagte als Heranwachsende und können noch nach dem mildereren Jugendstrafrecht (maximal 15 Jahre Freiheitsentzug) verurteilt werden. Eine Gutachterin hatte mit einer Analyse eines Eckzahns, den K. sich vor der Tat hatte ziehen lassen, festgestellt, dass er 22 bis 26 Jahre alt sei. Doch dem folgte das Gericht nicht, wie viele erwartet hatten. Denn die Methode sei für prähistorische Leichen entwickelt worden. Das Ergebnis sei nicht stichfest genug für die Anforderungen eines Strafverfahrens, erklärt Schenk. Man könne also nicht zweifelsfrei feststellen, dass K. tatsächlich älter als 21 Jahre alt sei. Letztlich spiele das aber auch keine Rolle, seine Persönlichkeit sei "derartig ausgereift", dass das Jugendstrafrecht nicht infrage käme.

Das härtestmögliche Urteil Während im Gerichtssaal Jubel ausbricht, folgt Hussein K. wohl von Beruhigungsmitteln benebelt der Urteilsverkündung. Gutachter halte....

Und obwohl das, wie die Vorsitzende eingangs betont, ja eigentlich nicht die Aufgabe des Gerichts ist, nimmt Schenk die Behörden ins Schutz: Wenn schon das Verfahren mit aufwändigen Analysen nicht feststellen kann, wie alt Hussein K. ist, hätten seine Betreuer das erst recht nicht gekonnt.

Wie alt Hussein K. denn nun wirklich ist, bleibt also ein Rätsel. Ebenso wie seine Herkunft. Stammt er aus Afghanistan, wie er behauptet, oder doch aus dem Iran, wofür es Anhaltspunkte gibt? Das Einzige, was das Verfahren mit Sicherheit erhellen konnte, ist jene Nacht, in der Hussein K. Maria L. ermordete. Seine Lügen (Tat im Affekt, Drogenrausch, keine Mordabsicht) sind widerlegt. Es ist klar, dass Hussein K. sich auf die Jagd nach einer Frau machte. Er hatte bereits zwei andere Frauen belästigt, bevor er sich an der Dreisam auf die Lauer legte und die junge Studentin vom Fahrrad stieß, die von einer Medizinerparty nach Hause fuhr. Er hat sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie mehr als eine Stunde lang brutal vergewaltigt. Dann schleppte er sie durchs Brombeergestrüpp und legte sie mit Mund und Nase ins Wasser, damit sie auch ja ertrank und niemandem von dem Verbrechen berichten konnte.

Hussein K. sitzt da wie jeden Tag, von Beruhigungsmitteln dösig, den Blick nach unten gerichtet. Sein Verteidiger will Revision einlegen. Dass er damit Erfolg haben könnte, ist unwahrscheinlich. Der junge Mann wird wohl hinter Gittern alt werden. Dass er abgeschoben wird, scheint ausgeschlossen. Dazu müsste erst einmal seine Herkunft geklärt werden. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie habe ein ausgesprochenes Interesse daran, dass er seine Strafe auch verbüßt. In Deutschland.

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

WELT

Das genaue Alter von Hussein K. bleibt weiter unklar, sein Strafmaß fiel dennoch eindeutig aus

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** WE

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); RICHTER (90%); STRAF AUSSETZUNG & BEWÄHRUNG (90%); GERICHTSPROZESSE (89%); MORD (89%); TÖTUNGSDELIKTE (89%); ANLAGEN (78%); STRAFZUMESSUNG (78%); TOD & STERBEN (78%); VERBRECHEN (78%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (76%); SEXUALDELIKTE (76%); JUGENDLICHE (75%); PRAKTIKA (74%); GEFÄNGNISSTRAFEN (73%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (72%); GESETZGEBUNG (71%); PSYCHIATRIE (71%); PORNOGRAPHIE (70%); STRAFRECHT (66%); POLIZEIKRÄFTE (50%)

**Industry:** PSYCHIATRIE (71%)

Das härtestmögliche Urteil Während im Gerichtssaal Jubel ausbricht, folgt Hussein K. wohl von Beruhigungsmitteln benebelt der Urteilsverkündung. Gutachter halte....

**Geographic:** FREIBURG, DEUTSCHLAND (89%); AFGHANISTAN (89%); DEUTSCHLAND (59%)

**Load-Date:** March 23, 2018

---

End of Document